

0086413-36.2018.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Franklin Regueira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 8853/2018 -

50º Distrito Policial - Itaim Paulista, 1273/2018 - 50º Distrito Policial - Itaim Paulista

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATEUS RIBEIRO LUCIANO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0086413-36.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0086413-36.2018.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 8853/2018 -

50º Distrito Policial - Itaim Paulista, 1273/2018 - 50º Distrito Policial - Itaim Paulista

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATEUS RIBEIRO LUCIANO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Franklin Regueira

Vistos.

MATEUS RIBEIRO LUCIANO e TARCÍSIO SOUZA DA CRUZ, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque supostamente em 16 de setembro de 2018, por volta de 12h10min, na Rua Adobe, número 40, Jardim Helena, nesta capital, agindo previamente ajustados e com unidade de desígnios, traziam consigo, para fins de entrega a terceiros, quinze invólucros plásticos de maconha, com peso líquido de 30,9 gramas, quatorze invólucros

plásticos de cocaína, com peso líquido de 13,0 gramas, dois celulares e a quantia de cento e cinco reais, substâncias entorpecentes capazes de determinar dependência psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal.

A denúncia foi recebida em 05 de outubro de 2018 (fls. 122/123), os acusados foram citados (fls. 176 e 175) e apresentaram defesa às fls. 129/139.

Após a realização da instrução criminal, os réus foram condenados por infração ao artigo 28 da Lei nº 11.343/06, à pena de 10 (dez) meses de prestação de serviço à comunidade quanto ao acusado Matheus e no tocante ao corréu Tarcísio foi proposta transação penal para participação em programa ou curso educativo por oito semanas, em grupo de narcóticos anônimos (fls. 189/191 e 196).

Em seguida, a d. Defesa requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva de Tarcísio (fls. 324/325) e prescrição da pretensão executória de Mateus (fls. 327) e o Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido fls. 311.

É o relatório do essencial.

Fundamento e Decido.

Observo que, no tocante ao acusado Mateus já foi expedida e encaminhada guia de recolhimento definitiva (fls. 272/273). Assim, este juízo não mais possui competência para análise do pedido, razão pela qual requeiro que a z. Serventia encaminhe a petição de fls. 327 à V.E.C. Competente, certificando-se.

Por outro lado, assiste razão às partes, necessário o reconhecimento da extinção da punibilidade do réu Tarcísio, em razão de já ter se operado a prescrição da pretensão punitiva do Estado, a teor do preceituado no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Com efeito, o réu foi condenado por infração ao delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, cuja prescrição ocorre em 02 (dois) anos, nos moldes do artigo 30, da mesma Lei, tempo já transcorrido entre a data da proposta de transação penal (11/12/2018) até a presente data, sem que tenha existido qualquer outro marco interruptivo, nos termos do art. 117, do C.P, razão pela qual que no caso presente já extinta pretensão punitiva estatal.

Ante o exposto, julgo extinta a punibilidade de TARCÍSIO SOUZA DA CRUZ, qualificado nos autos, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal c.c. artigo 30, da Lei nº 11.343/06.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado da presente decisão e, feitas as anotações e comunicações de praxe, ao arquivo.

São Paulo, 15 de fevereiro de 2022.

Tatiana Franklin Regueira
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA